

Legal y privacidad — Cuarentena

No soy abogado. Esto es una guía práctica para orientarse, no asesoramiento legal. Para lo específico (sobre todo el acuerdo entre ustedes tres y el día que haya multijugador) conviene consultar a un profesional.

1. Resumen: hoy están casi sin exposición

La cantidad de obligaciones legales que tiene un videojuego **escala con lo que el juego hace**, no con lo bueno que sea. Y hoy este proyecto está en el escalón más bajo posible:

Lo que hace el juego hoy	Consecuencia legal
Es offline , no se conecta a ningún servidor	No hay transferencia de datos
No recolecta ningún dato personal	Las leyes de privacidad prácticamente no aplican
El guardado es un archivo local (<code>user://savegame.json</code>)	Eso no es "recolectar datos": nunca sale de la máquina del jugador
Es gratis y sin fines de lucro	Casi no hay relación de consumo
No hay cuentas, ni login, ni chat, ni analytics	No hay nada que proteger ni que declarar

Traducción: mientras el juego siga así, no necesitan política de privacidad ni registrar nada en ningún lado. Lo que sí importa hoy es **de quién es el juego** y **de dónde salen los assets** (secciones 5 y 6).

Lo pesado llega recién con el **cooperativo online** (Fase 3-4), que es cuando empiezan a manejar datos de otras personas.

2. Argentina

Datos personales — Ley 25.326

Es la ley que regula el tratamiento de datos personales. La aplica la **AAIP** (Agencia de Acceso a la Información Pública). Históricamente, quien mantiene una base de datos personales debía inscribirla ante la AAIP.

Aplica si tratan datos personales de otras personas. Hoy **no tratan ninguno**, así que no aplica. Hay proyectos de ley para modernizarla y acercarla al estándar europeo; si eso avanza, el criterio de fondo (recolectar lo mínimo) los sigue protegiendo igual.

Propiedad intelectual — Ley 11.723

El software y las obras artísticas (el arte, la música) están protegidos por derecho de autor **desde que se crean**, sin necesidad de registrarlos.

El registro en la **DNDA** (Dirección Nacional del Derecho de Autor) es **opcional**, pero sirve como prueba de autoría y de fecha. Para un proyecto de tres personas es barato y evita discusiones si algún día alguien reclama algo.

Coautoría entre ustedes tres — el punto más importante

Bajo la ley argentina, cuando varias personas crean una obra juntas, **son coautoras** y en principio comparten los derechos. Sin un acuerdo escrito, esto significa que:

- Si uno se va enojado, **sigue siendo dueño de su parte**.
- Podría oponerse a que publiquen, o pedir que saquen su aporte.
- Si algún día entra plata (donaciones en itch.io, por ejemplo), no está claro cómo se reparte.

Es el riesgo más subestimado y el más fácil de evitar. Un documento simple firmado por los tres, antes de meterle horas, alcanza. Debería decir:

- que el proyecto es sin fines de lucro y de los tres (o el reparto que elijan);
- qué pasa si alguien deja el proyecto;
- que cada uno licencia su aporte al proyecto común;
- qué pasa si alguna vez entra dinero.

Defensa del consumidor — Ley 24.240

Regula la relación entre proveedores y consumidores. Siendo **gratuito y sin fines de lucro**, no hay verdadera relación de consumo, así que la exposición es mínima. Igual conviene el "se entrega tal cual, sin garantías" de la sección 7: ojo que en Argentina las cláusulas que limitan responsabilidad frente a consumidores tienen límites, no son un escudo absoluto.

3. A nivel global

Estas leyes aplican **según dónde estén los jugadores**, no dónde estén ustedes. Si un europeo se baja el juego de itch.io, en principio les alcanza el GDPR.

Norma	¿Aplica hoy?	¿Qué la activaría?
GDPR (Unión Europea)	No — no tratan datos	Cuentas, analytics, telemetría, o guardar IPs en el coop
UK GDPR (Reino Unido)	No	Lo mismo que GDPR
CCPA / CPRA (California)	No	Además de recolectar datos, exige umbrales grandes (facturación millonaria, 100.000+ consumidores, o vivir de vender datos). Un proyecto hobby no llega ni cerca
COPPA (menores de 13, EE.UU.)	No	Recolectar datos de menores de 13. Un juego de zombies con violencia no es "dirigido a chicos", lo que ayuda, pero no es una excusa automática
LGPD (Brasil)	No	Igual que GDPR

El patrón es siempre el mismo: todas se activan cuando **tratás datos personales**. Por eso la mejor estrategia legal para un indie es también la más simple: **no recolectar nada**, y si en algún momento hace falta, recolectar lo mínimo y decirlo claro.

4. Qué cuenta como "dato personal" (más de lo que parece)

No es solo el nombre o el email. También cuentan:

- La **dirección IP** ← esto es lo que los va a agarrar con el cooperativo
- Un identificador de dispositivo o de instalación
- Datos de analytics asociables a una persona
- Reportes de crashes con información del equipo
- Lo que escriban los jugadores en un chat

5. Riesgos reales, ordenados por probabilidad

Estos son los que de verdad le pasan a proyectos como este:

1. **Licencias de assets (el más común y el que más hunde proyectos).** Todo lo que usen y no hayan hecho ustedes —música, tipografías, sprites, sonidos, librerías— necesita una licencia que lo permita. "Gratis" no es lo mismo que "puedo hacer lo que quiera": hay que leer si permite uso comercial, si exige crédito, si permite modificar.
 - Godot es MIT → tranquilos.
 - Nunca música, personajes ni marcas con copyright ajeno.
 - Assets generados con IA: zona gris, y algunas plataformas los restringen. Si usan, guarden registro de con qué herramienta y bajo qué términos.
 - **Lleven un `CREDITS.md`** con cada asset externo, su autor y su licencia.

2. **Choque de nombre.** Antes de casarse con un título, busquen si no hay otro juego o marca registrada con ese nombre, sobre todo en inglés. No hace falta registrar el suyo, pero sí evitar pisar el de otro y tener que renombrar todo más adelante.
3. **Disputa de coautoría** entre ustedes (ver sección 2). Se evita con un papel.
4. **Exposición de IPs en el cooperativo** (Fase 3-4). Si los jugadores se conectan directo entre sí (P2P, que es lo más fácil de programar), **se ven las IPs entre ellos**. Eso es un dato personal y además un vector de ataque (alguien podría tirarle la conexión a otro). Hay que avisarlo o meter un servidor en el medio.
5. **Moderación**, si algún día hay chat. Sin forma de reportar y moderar, el juego puede volverse un canal de acoso.

6. Seguridad (crece de golpe con el multijugador)

Hoy (offline): riesgo mínimo. Solo cuidar de dónde bajan librerías, y que leer un archivo de guardado o un mod no pueda ejecutar código.

Cuando llegue el coop:

- **Nunca confiar en el cliente.** El jugador puede modificar su copia. La lógica importante (vida, daño, recursos) se valida del lado del servidor. Esto previene trampas y exploits.
- **Validar todo lo que llega por la red.** Datos mal formados no deberían crashear ni, peor, permitir ejecutar código en la máquina de otro.
- **Nunca guardar contraseñas en texto plano.** Mejor todavía: no manejar contraseñas propias y apoyarse en un login de terceros.
- **Cifrar en tránsito** (TLS) lo que sea sensible.

7. Documentos: cuáles necesitan y cuándo

Documento	¿Lo necesitan hoy?	Cuándo pasa a ser necesario
Acuerdo entre los 3	Sí, ya	Ahora, antes de meterle horas
CREDITS.md de licencias	Sí, ya	Desde el primer asset externo
Términos / EULA ("tal cual, sin garantías")	Recomendado	Al publicar, aunque sea gratis
Política de privacidad	No	Recién si recolectan cualquier dato (analytics, cuentas, coop online)
Clasificación por edad	Al publicar	itch.io lo declaran ustedes mismos; Steam tiene un cuestionario; las consolas exigen rating oficial pago

Por el contenido (zombies, violencia), el juego va a caer en algo tipo **+16/+17**. Eso, de paso, ayuda a que no se lo considere "dirigido a menores".

8. Checklist por fase

● Ahora (offline, sin datos)

- ☐ Acuerdo simple firmado entre los tres
- ☐ Empezar el `CREDITS.md` desde el primer asset externo
- ☐ Chequear que el nombre no pise una marca existente

● Antes de publicar (aunque sea gratis)

- ☐ `CREDITS.md` completo y revisado
- ☐ Un EULA básico "tal cual, sin garantías"
- ☐ Declarar la clasificación de contenido en itch.io

● Al agregar el cooperativo online

- ☐ Política de privacidad (si se toca cualquier dato, incluida la IP)
- ☐ Decidir P2P vs. servidor, sabiendo que P2P expone las IPs entre jugadores
- ☐ Validar todo del lado del servidor; no confiar en el cliente
- ☐ Moderación y sistema de reportes si hay chat